

מסורת הש"ס

^[א] לעיל מ., ט. גיטין נב.; ^[א] ע"ז נט.; ד. [נכס"א: משומה, וכן להלן, ט.] וכן הגירסא במשנה שמשניות וכן איתא בהר"ש אבל בערוך ערך אגן ג' גירסא אגן פי' ספל מלשון וחס' בלגשות וכן גירסא הר"ף והרמב"ם ועי' ספא משה, ו. [וימא לו.], ^[א] נכס"א: משומה, וכן להלן, ט. [נכס"א: בגוי, ט.] ודברים ו, [י' נכס"א: התנינן, ט.] כ"ל לאו לעבודת כוכבים, ^[א] נכס"א: משומה, וכן להלן,



גאון הש"ס

תוס' ד"ה ובשוק ב' ופירו' בירושלמי. פי' דכלאס הלכה א:



מוסף רש"י

ב' אוהזין בסכין. זה בראש וזה בקמו [ועי' ט.]. המטמא. טהרותיו של חבירו כגון תרומה [גיטין נב.], והמדמע. תרומה בחולין של חבירו ומספידו שאסורו לזרס ולזך למוכרו לכהנים חול [גיטין נב.], ומתירין אותו. בהנאה [ע"ז טו.]. לא לתוך ימים. דלא לימרו לשר של יס הוא שחט [ועי' יב.]. ולא לתוך כלים. דלא לימרו הולין ומקבל את הדם, ולזרקו לעבודת כוכבים הוא זרין [שם].

אכל זבח. דבר הזבח צסקין דהיינו בהמה דעוף מלוק הוא: ואי אין **אדם אוסר דבר שאינו שלו מאי איריא**. דתני עוף אפי' בהמה נמי דהא לא פקע שם קדשים מיניה ומיהו איהו מיחייב משום עויד עבודת כוכבים דמ"מ אע"ג דלא מיתסרמא מיפלח פלחא: **כיון דקניא ליה נפסרה**. שהרי הבעלים מתכפרים בה: **כדידיה דמאי**. הלכך לא מצי למיתני שום זבח דאילו עולה מכפרת אעשהו וחטאת ואשם על חטאים ושלמים ושאר קדשים קלים ידיה נינהו להכי נקט עוף ובחצי קנה פגוס דמיחייב בשחיטת חוץ בההוא פורתא דמיתסר ביה: **אחד לשום אחד מכל אלו**. אפילו בהמה דלאו ידיה אלא דלידך ששחט לשום דבר כשר: **הטמא. טהרות של חבירו: והמדמע**. תרומה בחולין של חבירו דחולין להו דמיבעי ליה לזבויניהו לכהנים דדמי תרומה דהיינו צול דלא חזו אלא לכהנים: **והמנסך**. יין של חבירו לעבודת כוכבים: **צגוג**. שלא ידע שהיא תרומה ולא ידע שהוא נאסר צניסוך זה או כסבור יין שלו הוא: **פטור**. מלשלם. ואע"ג דמזיק צגוג חייב כדקיימא לן [ב"ק דף כו.]. אדם מועד לעולם צין ער וצין יטן צין צגוג וצין מויד הכא היזק שאינו ניכר הוא ולא שמיה היזק ובמוזיד חייב לשלם דקנסיה רצנן ומשום דקס ליה דדרבה מיניה לא מיפטור ואע"ג דחייב מיתה משום עבודת כוכבים ואפילו לא התרו צו דלא מיקטיל קיימא לן [כתובות דף לז.]: חייבי מיתות שוגגין פטורין מלשלם הכא חייב אפי' אתרו ביה כדאוקימנא טעמא דבסכת גיטין [דף נב.]: משעה דאגבציה ע"מ לאוסרו מיחייב לשלומי ומתחייב צנפשא לו הוי עד שעת ניסוך: **שניסך**. שכשך ידו לתוכו לעבודת כוכבים: **שלא צפני עבודת כוכבים**. רבותא אשמועינן: **אסרו**. אף בהנאה דאדם אוסר דבר שאינו שלו: **ועוד שיכול לומר לו**. אפילו

ניסכו ואלעבודת כוכבים: **על כל הימנך נו'**. דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו: **לאונסי**. על כרחי שתאסר: **ורצ נחמן ורצ עמרם ורצ יצחק אחרי לך**. הא דרצ הונא תוקים כתנאי דהא ר' יהודה בן צבא פליג אבל מילתא דין לא תוקים כתנאי דאנן אמרינן שפיר אפילו לת"ק דאפילו לדידיה דאדם אוסר ה"מ עובד כוכבים אצל ישראל לנעורי לחבריה עביד ואין דעתו לעבודת כוכבים: **בישראל מומר**. וה"ה דמצי לאוקמא בדלית ליה שותפות בגוה כדאוקמוה אינהו לעיל השתא מיהא כיון דלתינן להכי דעובד כוכבים אוסר מוקמינן לה בגוה"ה ואליבא דתנא קמא: **הסרו צו**. בישראל שלא ישחט לעבודת כוכבים ושחט לאחר שקבל התראה וקודם לכן לא היה בחזקת מומר: **מאי**. מי אסר או לא קבלת התראה שמתרין צו הוי יודע שאתה מוחרה על כך והתורה אמרה שאתה חייב מיתה והוא אומר יודע אני וע"מ כן אני עושה שאמות והכי אמרינן בסנהדרין [דף מה.]. מות יומתי' עד שיתיר עצמו למיתה: **בַּתְּנִי' לשוך ימים**. דלא לימרו לשאר דימא קא שחט: **ולא לשוך הכלים**. שלא יאמרו מקבל דם לעבודת כוכבים הוא: **לשוך עוגה של מים**. גומא כמו עוגיות לגפנים דמ"ק [דף ג.]. לשון מורי. לישנא אחרינא לתוך העוגל והיא היא: **ובספינה**. יכול לשחוט על גב הכלים והדם שותת לתוך היס שלא ללכלך את הספינה ולא מיחזי כשחט לתוך ימים: **אצל עושה גומא**. משמע שחט לתוכה ובגמרא פריך הא אמרת אין שחטין לגומא. וטעמא דגומא משום שהוא חוק הלדוקים' לעבודת כוכבים:

יחקה

אסור היינו כמו שזכתן בהמה אצל לא כנגד העם שאם היו רואים אותו עושה בן צנינעא היה שם חשד כמו צשוק אצל כאן הרואה שעושה צביתו אומר לנקר חצרו הוא עושה *ומיהו צירושלמי יש דהך משנה פליג אדרב מההיא ונראה שאין הש"ס שלנו סובר בן מדללא הקשה ממתניתין לרב כמו שהקשה מוזג שצולא ומשני תנאי היא צפרק במה אשה [שם דף סד.]: וכל הנהו דפריך לרב צפ"ק דמסכת ע"ז [דף יב.]. מי שנתפזרו לו מעותיו לפני עבודת כוכבים וישב לו קוץ צרגלו ומשני לכו קאמר צירושלמי דפליגי אדרב והא דאמר צפרק אע"פ [כתובות דף ס.]. לינור שעלו צו קשקשים צצבת ממעכו צרגלו צנינעא צצבת ואינו חושש בההוא נמי מודה רב דלא שייך שם חשד דהא מדאורייתא שרי למעכו לכתחלה צצבת:

השוואת פרק שני חולין

מא.

כיון דקניא ליה לבפרה בדידיה דמיא. והא דפריך צפרק צתרא דצבחים [דף קד.]. מוקלה ועבד אינו שלו הוא ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו ומוקי לה צקדשים קלים היינו כרצ הונא דלעיל דלהני אמוראי דהכא ממוקמא אף צחטאת דכדידיה דמיא: **תא שמע ב' אוהזין בסכין ושוחטין ב'**. משמע הכא דרצ הונא

ועולא דלעיל [דף מ.]. אסרי אף להדיטו דהך דשנים אוהזין וההיא דר' יהודה בן צתירא ורצנן דצסמוך איירי אף להדיטו ומשמע דלדידהו ניחא והשמא הא דמיייתי ראייה צפרק רצי ישמעאל [ע"ז דף נד.]: מכלים שהניח המלך אחו דאמר מר הכננוס שגנוזם והקדישו אחרים תחתם הוי אסור אף להדיטו ומימיה דתתם לעיל בההוא פירקא [דף נז.]: צעי מיניה ר' יוסי בן שאול מרצי כלים שנשתמשו בהן צצית חוניו מהו ששתמשו בהן צבהמ"ק אליבא דמ"ד עבודת כוכבים הוא לא תיבעי לך דהשתא להדיטו אסירי כו' ומסיק דאסורין ודריש ליה מקרא דהכננוס שגנוזם ומה ראייה היא התם אסירי אף להדיטו כלים שהניח אחו והנך דצית חוניו שרו להדיטו למ"ד [לעבודת כוכבים הוא וי"ל דקרא דכל הכלים ודאי איירי לגצוה ומיייתי מיניה ראייה לעולא דכיון דאסירי אע"פ שלא עשה בהן אחו שום שניי אלא שנשתמש בהן לעבודת כוכבים א"כ היכא דעביד מעשה גמור שמתחיל לשחוט בהמההא אית לן למימר דאסור אפילו להדיטו: **ת"ש המטמא והמדמע והמנסך ב'**. למ"ד צהניזקין [גיטין דף נב.]: מנסך ממש פריך וא"ת ומאי קא משני דלית ליה שותפות בגוה הא אמר התם למ"ד דמנסך ממש לא צעי למימר מערב משום דהיינו מדמע וכיון דאוקמיה דלית ליה שותפות בגוה ולא נאסר חלק חבירו אלא משום שמערב צשלו וא"כ הא אכתי היינו מדמע וי"ל דמכל מקום קמ"ל דאף על גב דחייב מיתה לא אמרינן קס ליה דדרבה מיניה כדאמרינן התם ואי לא תנא מדמע הוה אמרינא דבדבר מועט לא מיחייב: **לאו בלא במינך שתאסר ייני לאונסי**. תימיה דמשמע הכא דר' יהודה בן צתירא שרי לזבויי לכל עובד כוכבים שירצה מטעם דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו ובמס' ע"ז פ' ר' ישמעאל [דף נט. ושם ד"ה אמר] משמע דלא שרי לזבויי אלא לההוא עובד כוכבים דנסכיה דמיניה מיייתי ראייה אהא דקאמר התם האי עובד כוכבים דנסכיה לחמריה דישראל אע"ג דאסור בהנאה למשקל דמי מההוא עובד כוכבים דנסכיה שרי דמקבלא קלייה וי"ל דהכי מיייתי התם כיון דר' יהודה בן צתירא שרי לזבוייה לכל עובד כוכבים שירצה לרצנן נמי דפליגי עליה שרי לזבוייה לההוא עובד כוכבים דנסכיה: **בישראל מומר**. פי' צקונטרס דה"ה דהוה מצי לאוקומי דלית ליה שותפות בגוה כדאוקים לעיל וקשה דא"כ אמאי חזר והקשה קושיות שכבר תירן אלא נראה דאף על גב דלית ליה שותפות בגוה אכתי איכא למימר לנעוריה קמיכוין: **הכא נמי בישראל מומר**. להנך אמוראי הוה מצי למימר צהניזקין [גיטין דף נב.]: מנסך היינו שנגע צו:

אין שוחטין לתוך הגומא. אומר רבינו תם דהיינו גומא נקיהה דנראה כמקבל דם לעבודת כוכבים וקשה דאם כן צלא עושה לו מקום חוץ לגומא [א איכא תקנה לנקר חצרו איכא מלשחוט אפילו לתוך גומא שאינה נקיה: **ובשוק לא יעשה בן**. אע"ג דאמר רב [שבת דף סד.]: כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו צחדרי חדרים אסור היינו כמו שזכתן בהמה אצל לא כנגד העם שחט אותו עושה בן צנינעא היה שם חשד כמו צשוק אצל כאן הרואה שעושה צביתו אומר לנקר חצרו הוא עושה *ומיהו צירושלמי יש דהך משנה פליג אדרב מההיא ונראה שאין הש"ס שלנו סובר בן מדללא הקשה ממתניתין לרב כמו שהקשה מוזג שצולא ומשני תנאי היא צפרק במה אשה [שם דף סד.]: וכל הנהו דפריך לרב צפ"ק דמסכת ע"ז [דף יב.]. מי שנתפזרו לו מעותיו לפני עבודת כוכבים וישב לו קוץ צרגלו ומשני לכו קאמר צירושלמי דפליגי אדרב והא דאמר צפרק אע"פ [כתובות דף ס.]. לינור שעלו צו קשקשים צצבת ממעכו צרגלו צנינעא צצבת ואינו חושש בההוא נמי מודה רב דלא שייך שם חשד דהא מדאורייתא שרי למעכו לכתחלה צצבת:

אסור היינו כמו שזכתן בהמה אצל לא כנגד העם שחט אותו עושה בן צנינעא היה שם חשד כמו צשוק אצל כאן הרואה שעושה צביתו אומר לנקר חצרו הוא עושה *ומיהו צירושלמי יש דהך משנה פליג אדרב מההיא ונראה שאין הש"ס שלנו סובר בן מדללא הקשה ממתניתין לרב כמו שהקשה מוזג שצולא ומשני תנאי היא צפרק במה אשה [שם דף סד.]: וכל הנהו דפריך לרב צפ"ק דמסכת ע"ז [דף יב.]. מי שנתפזרו לו מעותיו לפני עבודת כוכבים וישב לו קוץ צרגלו ומשני לכו קאמר צירושלמי דפליגי אדרב והא דאמר צפרק אע"פ [כתובות דף ס.]. לינור שעלו צו קשקשים צצבת ממעכו צרגלו צנינעא צצבת ואינו חושש בההוא נמי מודה רב דלא שייך שם חשד דהא מדאורייתא שרי למעכו לכתחלה צצבת:

ורבי

עין משפט ונר מצוה

קמא א מיי פי"ב מהל' שחיטה הל' כא סמג עשין סג טוש"ע י"ד סי' ה סעיף ג:

קמב ב מיי פי"ז מהל' חובל ומוזק הלכה ג ג סמג עשין ע טוש"ע ח"מ סי' שפה סעיף א: **קמג** ג מיי שם הל' ו טוש"ע שם סעיף ג:

קמד ד מיי פי"ג מהל' מאכלות אסורות סמג לאזין קמח טוש"ע י"ד סי' קלג סעיף א: **קמה** ה (מיי פי"ב מהל' שחיטה) [מיי פי"ז מהל' חובל ומוזק הל' ו] סמג עשין סג טוש"ע י"ד סי' ד סעיף ד וחי' קמה סעיף ח:

קמו ו מיי פי"ב מהל' שחיטה הל' כא ופי"ח מהל' ע"ז הל' א ופי"ח מהל' חובל הל' ו סמג עשין סג טוש"ע י"ד שם וטוש"ע ח"מ סי' שפה סעיף ג:

קמו ז ח ט מיי פי"ז מהל' חובל הל' ו סמג עשין ע טוש"ע שם: **קמזח** י מיי פי"ב מהל' שחיטה הל' ה סמג עשין סג טוש"ע י"ד סי' יא סעיף ג:

קמב כ מיי שם הל' ו טוש"ע שם סעיף ד:

קג ל מיי שם הל' ה סמג שם טוש"ע י"ד סי' יב סעיף ח:



שיטה מקובצת

[א] ועוד שיכול לומר לו אפי' ניסכו בפני עבודת כוכבים: [ב] וקשה דאי' בלא עושה לו מקום חוץ לגומא לנקר חצירו איכא תקנה ולפיכך:



רבינו גרשום

מהו דתימא כיון דקניה ליה כו': ואי אמרת אין אדם אוסר דבר שאינו שלו אפי' חטאת בהמה [נמין]. הא לא מצי אסר הכחן שאינו שלו: המטמא והמדמע. כלומר טימא טהרותיו של חבירו מדמע חולין של חבירו עם תרומה שהפסידו ממנו שתרומה אינה ראויה לישראל: והמנסך. כלומר שניסך יינו לעבודת כוכבים אבל ישראל לצעורי קא מיכוין ואין אסור: התרו בו וקבל התראה מהו. כלומר את אמרת דישראל לצעורי קא מיכוון [והיאך הדין אם] התרו בו אל תנסך לעבודת כוכבים שאם אתה עושה כן חייב מיתה אתה: קבל התראה. ואמר אני יודע אעפ"כ אני עושה מהו יכול לאסור אי לא: